رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٤٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٧٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١٦هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - سجلات حكومية - محو سابقة جنائية - شروط تسجيل السوابق الجنائية - عدم بلوغ سن الرشد - عدم بلوغ العقوبة المقررة للتسجيل - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - قرار مستمر الأثر - اختصاص ولائي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تسجيل سابقة جنائية عليه؛ كونه حدثاً عند ارتكاب الجناية - الثابت قيام المدعى عليها بتسجيل سابقة جنائية على المدعي؛ لصدور حكم جزائي بسجنه مدة شهر وجلده ثلاثين جلدة؛ لقيامه بإتلاف إطارات عدد من الأشخاص - اعتبار قرار تسجيل السابقة الجنائية قرار إداري منفصل عن الدعوى الجنائية؛ مما يتقرر معه اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعن عليه - تضمن النظام شروط تسجيل الأحكام الجزائية في سجل السوابق الجنائية، ومنها ثبوت الإدانة، وبلوغ العقوبة المقررة، وبلوغ المحكوم عليه لسن الرشد، وأما ما دون سن الرشد فتسجل عليه حالة جنائية لا سابقة جنائية - الثابت أن الحكم الجزائي صدر بحق المدعي وهو لم يبلغ سن الرشد، كما أن العقوبة المحكوم بها لم تبلغ العقوبة المقررة لتسجيل السوابق الجنائية؛ مما يتقرر معه تعيب القرار محل الدعوى بعيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣، ٤) من قرار وزير الداخلية رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ، بشأن تسجيل السوابق الجنائية.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...) ذي السجل المدني رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٩هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه صدر حكم ضد موكله برقم (٣٤٣١٨٠٦٦) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ من قبل المحكمة الجزائية بمدينة أبها، وقد تضمن سجن موكله شهراً وجلده ثلاثين جلدة؛ وذلك للشبهة في إتلاف إطارات سيارة المدعيين في الدعوى المقامة ضده المذكورة آنفاً، وقد شمل العفو الملكي الكريم موكله في ذلك العام، وكان موكله في ذلك الحين حدث عمره (١٤) عاماً عند حدوث الواقعة و(١٦) عاماً عند صدور الحكم ضده، وبعد مدة من الزمن تفاجأ موكله بأن عليه سوابق جنائية سجلت بسبب الدعوى آنفة الذكر ولا تزال مسجلة عليه حتى تاريخه، فقام موكله برفع خطاب تظلم لرد اعتباره وإلغاء السابقة الجنائية، وبعد ذلك صدر خطاب من إدارة الأدلة الجنائية رقم (٣/٤٣٠٠٤٤٤٩٣٦) بعدم إلغاء السابقة كون هذا الإجراء صحيح؛ وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى

عليها بحذف السابقة الجنائية من سجل موكله نهائياً، وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم تم تحديد جلسة في يوم الاثنين ١٤٤٣/٧/٦هـ، وأبلغ أطراف الدعوى بالموعد المحدد، وفيها حضر ممثل المدعي -الموضحة بياناته بأول الوقائع- وأفاد أنه يعمل متدرب لدى المحامي (...) فكلفته الدائرة بتقديم نسخة من وكالته ورخصة التدريب والإقرار المنصوص عليها في المادة (٢/١٨) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاماة، فيما استمهل ممثل المدعى عليها للإجابة لعدم ورودها من الجهة المختصة، وفي جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٧/٢٧هـ والتي عقدت عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر ممثل المدعى عليها، واستوضحت الدائرة منه عما هو مسجل بحق المدعي، هل هي سابقة جنائية أم حالة جنائية؟ فأجاب بأن الإدارة المختصة قد أشارت إلى تسجيل سابقة جنائية بحق المدعي، فيما ورد للدائرة مذكرة مقدمة من ممثل المدعى عليها عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأن الدعوى أصلها جنائية، كما أن مطالبة المدعي بتطبيق المادة (١٩) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) في ١٤٣٩/١١/١٩هـ غير صحيحة؛ لأنها لا تسري بأثر رجعي كون الواقعة كانت قبل صدور النظام. كما أنه قد تم معاملة المدعي وفقاً للقرار الوزاري رقم (٣٦٥) في ١٤٣٢/١/٢١هـ، فيما ورد للدائرة مذكرة مقدمة من المدعي عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: ما ذكره ممثل المدعى عليها بعدم الاختصاص الولائي للنظر في هذه الدعوى فهو غير صحيح، كما أن ما ذكره ممثل المدعى عليها بأنه تم معاملته

وفقاً للقرار الوزاري رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ فهو غير صحيح، فالمدعى عليها سجلت بحقه سابقة جنائية بسجل السوابق، وخالفت نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (٣٦٥) كونه في ذلك اللحين حدث ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بحذف السابقة الجنائية من سجل سوابقه. وبجلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/١٠/١٥هـ حضر ممثل المدعى عليها فيما تخلف المدعي أو من ينوب عنه عن الحضور، وقد سبق وأن قرر الحاضر اكتفاءه بما قدم سابقاً. فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ للفصل فيها، وفيها حضر ممثل المدعى عليها فيما تخلف المدعي أو من يمثله عن الحضور، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسساً على الآتي من الأسباب.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء السابقة الجنائية المسجلة بسجل سوابقه المتعلقة بالحكم في الدعوى رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة أبها، فيما امتنعت المدعى عليها عن ذلك؛ وبالتالي فإن هذه الدعوى مما يختص ديوان المظالم بنظرها والفصل فيها وفقاً لنص المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصها ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من خروج هذه الدعوى عن اختصاص ديوان المظالم ولائياً لأن أصلها جنائي؛ وذلك لأن تسجيل السابقة بحق المدعي قرار مستقل تصدره المدعى عليها باستقلال عن المحكمة التي نظرت موضوع الدعوى الجزائية واستنفذت ولايتها فيه، وهو بذلك يكون مما ينطوي تحت اختصاص هذه المحكمة. كما أن الاختصاص المكانيَّ بنظر هذه الدعوى منعقدٌ لهذه المحكمة بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على الآتي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةٌ بذلك الفرع...". ومن حيث الشكل، فإن تسجيل السابقة الجنائية بحق المدعي من القرارات الإيجابية ذات الأثر المستمر والممتد التي يجوز الطعن فيها ما دام أثرها مستمراً، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذه الدعوى. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن المدعي قد صدر حكم ضده

في الدعوى رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة أبها، وعلى إثره سجلت المدعى عليها عليه سابقة جنائية، وبما أن القرار الوزاري رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ قد نصت المادة الثالثة منه على أن: "الأحكام الجزائية النهائية يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية: أ-أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محضور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية. ب-أن تكون العقوبة المحكوم بها إما: ١-حداً شرعياً غير حد المسكر. ٢-حد السكر للمرة الرابعة فأكثر. ٣-السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ٤-إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين"، ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن: "الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق"، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي كان حدثاً لم يبلغ الثامنة عشرة عند صدور الحكم آنف الذكر، وكذلك لم تكن العقوبة التي قضى بها الحكم الجزائي آنف الذكر مما نصت عليه المادة الثالثة المذكورة آنفاً، وبما أن ممثل المدعى عليها قد أقر أمام الدائرة بأن ما سجلته المدعى عليها على المدعي إنما هو

سابقة جنائية؛ وعليه فإن قرار المدعى عليها حري بالإلغاء؛ وذلك لعيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح، وتنتهي الدائرة إلى حذف السابقة الجنائية المسجلة في سجل المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمنطقة عسير الصادر بتسجيل سابقة جنائية على المدعي (...) بموجب الحكم رقم (٣٤٣١٨٠٦٦) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة أبها.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.